



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 116/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

המבקשות: 1. נכסי כלל חברה לביטוח בע"מ
הנתבעות 1 ו-2: 2. כלל חברה לביטוח
שתיהם ע"י ב"כ עו"ד דוד אבולעפיה ואח'
מרחוב לינקולן 20 תל אביב

- נ ג ד -

המשיבה 1: 1. נציגות הבית המשותף מרח' דרך מנחם בגין 48 תל אביב (בנין A)
התובעת ע"י ב"כ עוה"ד ר. סובוטקה ואח'
מרח' קפריסין 10 תל אביב

המשיבה 2: אמות השקעות בע"מ
הנתבעת 3: מדרך מנחם בגין 48 תל אביב

ה ח ל ט ה

מבוא

ההליך דנן עניינו בבית המשותף הנמצא ברחוב דרך מנחם בגין 48 תל אביב (להלן: "הבית"). הבית מורכב מ- 3 בנינים/מגדלים (A, B ו- C) וקומות, הממוקמות מתחת לשלושת הבניינים, המשמשות לשירות, מחסנים וחניות.

המשיבה 1 היא נציגות בנין A.

המשיבה 2 זכאית להירשם כבעלים של בנין B.

המבקשות זכאיות להירשם כבעלים של בנין C. למבקשות גם זכות להירשם כבעלים של מחסן בשטח 527.7 מ"ר נטו הממוקם בקומת השירות מתחת לשלושת המגדלים בבית (להלן: "המחסן").

סביב שאלת חבות המחסן בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף בבית נסובה המחלוקת נשוא ההליכים דנן.

במסגרת התובענה מבקשת המשיבה 1 לחייב את המבקשות בסעד כספי בגין חלקן בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף בבנין A עבור המחסן, לקבל סעד הצהרתי הקובע את חלקו של המחסן בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף ולהכריז על הבית כבית מורכב בהתאם להוראות סעיף 59 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין").



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 116/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

עוד בטרם הוגש כתב הגנה מטעם מי מהנתבעות, הוגשה על ידי המבקשות בקשה לסילוק על הסף של תובענה מחמת מעשה בית דין.

טענות הצדדים

טענות המבקשות, בתמצית, הן כי בין המבקשת 1 לבין המשיבה 1 התנהל הליך קודם בפני מפקחת בכירה על רישום מקרקעין אורה קניון בתיק 342/08 במסגרתו תבעה המשיבה 1 את המבקשת 1 לתשלום חלקה בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף של בנין A בגין המחסן (להלן: "ההליך הקודם"). ההליך הקודם נמחק על ידי כבוד המפקחת הבכירה קניון לאחר שנקבע על ידה כי המחסן אינו מהווה חלק בלתי נפרד מבנין A. לטענת המבקשות, בכך נוצר מעשה בית דין (הן מסוג השתק עילה והן מסוג השתק פלוגתא) אשר מצדיק דחייתה של התביעה על הסף.

עוד טוענות המבקשות כי חל במקרה דנן "השתק שיפוטי" מאחר ובהליך הקודם טענה המשיבה 1 כי אין לנהל את הבית כ"בית מורכב" ועתה, במסגרת הליך זה, היא מבקשת מהמפקח להכריז על ניהול הבית כבית מורכב.

לטענת המבקשות הסעדים הנוספים הנתבעים וכן הנתבעים החדשים שצורפו לתביעה אין בהם לשלול את תחולת הכלל בדבר מעשה בי-דין.

בתגובה לטענות המבקשות טוענת המשיבה 1, בתמצית, כי כל עוד לא נרשם הבית כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים, נדרשת הכרעה בדבר אופן ניהולו. לטענת המשיבה 1 כבוד המפקחת הבכירה קניון קבעה בהליך הקודם כי שאלת החבות או הפטור של המחסן בהוצאות החזקת הרכוש המשותף תוסדר במסגרת רישום הבית המשותף ולכן אין פסק דין זה מהווה סוף פסוק בסוגיה שבמחלוקת בין הצדדים. לאור העובדה כי הליך רישום הבית כבית משותף יארך עוד זמן רב, יש מקום להכרעה בסוגיה כבר עתה.

לטענת המשיבה 1 התביעה כוללת 2 עילות תביעה חדשות – בקשה להכריז על הבית כבית מורכב ועילה על בסיס עשיית עושר ולא במשפט, אשר לא הוכרעו במסגרת ההליך הקודם. כמו כן טענת הנוהג לפיו מתנהל הבית כבית מורכב לא נדונה. גם המשיבה 2 לא היתה צד להליכים הקודמים בין הצדדים כאמור. לפיכך, אין המדובר ב"הטרדה מיותרת" או בהכרעה סותרת לתביעה הראשונה ואין תחולה לכלל בדבר השתק פלוגתא.

עוד טוענת המשיבה 1 כי אין בהכרעת המפקחת הבכירה קניון, כי המחסן אינו מהווה חלק מבנין A, למנוע את הדיון בתובענה דנן, בה מבוקש לקבוע כי קומת השירות היא חלק ממגדל A או הכרזה על הבית כבית מורכב או התדיינות לפי דיני עשיית עושר ולא במשפט.

לטענת המשיבה 1 בכל קונסטלציה משפטית, בין אם יוכרז הבית כבית מורכב ובין אם לאו, הרי שאין בכך כדי לפטור את המחסן מתשלום הוצאות להחזקת הרכוש המשותף, כפי שעושים בעלי



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 116/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

מחסנים אחרים. לטענת המשיבה 1, משנדחתה הטענה כי המחסן מהווה חלק מבנין A, הרי, שמחסן צריך להיות משויך לכל חלק אחר בבית ועניין זה לא נדון. מכל מקום, אף אם המחסן שייך לאגף נפרד, עליו להשתתף בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף של מגדל A.

דיון

לאחר ששקלתי את טענות הצדדים אני קובע כי דין התביעה להימחק על הסף.

מעשה בית דין

בע"א 127/06 בנק הפועלים בע"מ – משכן נ' לאה נגר (פורסם בנבו) מסכמת כבוד השופטת חיות את ההלכות בנוגע לכלל בדבר מעשה בית דין:

"הכלל בדבר מעשה בית דין משמעו כי צדדים להליך מנועים מלחזור ולהתדיין ביניהם בבתי המשפט בכל עניין או שאלה שנדונו והוכרעו בפסק דין סופי. בבסיס הכלל עומדים טעמים שבטובת הציבור שעיקרם הפעלה יעילה של מערכת בתי המשפט ומניעת כפל התדיינות והכרעות סותרות העלולות לפגוע ביציבות המשפט ובוודאות ההחלטות הניתנות מכוחו. כמו כן מיועד הכלל של מעשה בית-דין להגן על האינטרסים של בעלי הדין ולמנוע ממי שניתנה לו הזדמנות הוגנת ומלאה למצות את עניינו בבית המשפט לשוב ולהטריד את יריבו באותו עניין (ראו: משה קשת הזכויות הדיוניות וסדר הדין במשפט האזרחי - הלכה ומעשה 666 (כרך א', 2007) (להלן: קשת); ע"א 3097/02 מלמד נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י, פ"ד נח(5) 511, 519 (2004); ע"א 4087/04 גורה נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פסקה 7 (לא פורסם, [פורסם בנבו], 8.9.2005) (להלן: עניין גורה); מיכאל בן-יאיר "הרחבת תחולתו של מעשה בית דין על מי שלא היה צד להליך קודם" ספר יצחק כהן 302 (1989)).

הדוקטרינה של מעשה בית דין נחלקת לשני ראשים.

הראש האחד עניינו בהשתק עילה ולפיו פסק דין סופי שניתן לגופו של עניין מעניק לנתבע (או לחליפו) חסינות מפני תביעה נוספת של התובע (או חליפו) בגין אותה עילת תביעה. בהקשר זה ניתנה למושג "עילת תביעה" משמעות רחבה במטרה להגשים את תכלית הכלל ולמנוע את הטרדת הנתבע בתביעות חוזרות בשל אותו מעשה (ראו: ע"א 303/79 אבני נ' גליקסמן, פ"ד לה(1) 92, 98 (1980); ע"א 8/83 גורדון נ' כפר מונאש - מושב עובדים, פ"ד לח(4) 797, 801 (1985); רע"א 6498/05 צבעוני נ' בנק הפועלים בע"מ - סניף עפולה עלית (לא פורסם, [פורסם בנבו], 23.2.2006)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 116/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

הראש השני הוא השתק פלוגתה, ולפיו כאשר פלוגתה, על רכיביה העובדתיים והמשפטיים, הוכרעה באופן פוזיטיבי בפסק דין סופי (במפורש או מכללא), ההכרעה היתה חיונית לתוצאה הסופית ולבעלי הדין "היה יומם" ביחס לאותה פלוגתה, יהיו בעלי הדין (או חליפהם) משותקים מלהתדיין לגביה שוב (ראו: נינה זלצמן מעשה בית-דין בהליך אזרחי, 4-3, 29, 137-141 (1991) (להלן: זלצמן); ע"א 246/66 קלוז'נר נ' שמעוני, פ"ד כב(2) 561, 585-583; עניין גורה, פסקה 7). יודגש כי כאשר הפלוגתה היא בשאלה מעורבת של חוק ועובדה כלל ההשתק חל הן על הממצאים העובדתיים והן על המסקנה המשפטית הנגזרת מהם (ראו זלצמן, 164. אך ראו הסייגים לכלל במשפט הפלילי ובמשפט האזרחי: ע"פ 447/88 לוונטהל נ' מדינת ישראל, פ"ד מד(2) 1, 6 (1990); ע"א 1418/90 מאור נ' הרשנהורן, פ"ד מה(3) 95, 102-105 (1991); ע"א 1351/06 עו"ד ח'ורי נ' חברת ארמון ההגמון (קסר אלמוטראן) בע"מ, פסקאות ל"א(2)-ל"ו (לא פורסם, [פורסם בנבו], 17.9.2007); ע"א 5610/93 זלסקי נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה, ראשון לציון, פ"ד נא(1) 68, 98-100 (1997). ולחסרונותיו של הכלל ראו ע"א 682/07 לבייב נ' גילד, פסקה יא' (לא פורסם, [פורסם בנבו], 20.6.2007); אליהו הרנון "הפלוגתה הפסוקה (Collateral Estoppel) כמעשה בית-דין" הפרקליט כג 344, 352-353 (1967) ("ההדגשה שלי, א.ס.).

ישומן של ההלכות האמורות מוביל למסקנה כי, במקרה דנן, מתקיים מעשה בית דין מסוג השתק פלוגתא אשר משתיק את בעלי הדין (או חליפהם) מלהתדיין שוב לגבי אותה פלוגתא.

במסגרת פסק הדין בהליך הקודם מגדירה כבוד המפקחת הבכירה קניון את המחלוקת שבין הצדדים:

"אין מחלוקת בין הצדדים כי הבית המשותף דנן צריך להתנהל ואף מתנהל, כבית מורכב. עם זאת חלוקים הצדדים בשאלה האם יש לראות את המחסן של הנתבעת (נשוא התביעה) כחלק בלתי נפרד ממגדל A ולפיכך תחול על הנתבעת החובה להשתתף בהוצאות החזקתו של מגדל A, אם לאו" (סעיף 4 לפסק הדין) (ההדגשה שלי, א.ס.).

בנוגע לפלוגתא הנ"ל קובעת המפקחת הבכירה קניון בפסק הדין בהליך הקודם:

"מעיון בתשריט הבית שהומצא לבית הדין עולה כי על אף שחלק מהמחסן נשוא התביעה נמצא מתחת למגדל A, אין המחסן מהווה חלק בלתי נפרד ממגדל A. בנוסף גם לא נסתרה טענת הנתבעת כי הכניסה למחסן אפשרית דרך מגדל C שבבעלות הנתבעת, והבאים אליו לא נזקקים להכנס למחסן דרך מגדל A. משכך אין מקום לקבוע כי המחסן מהווה חלק בלתי נפרד ממגדל A. מודגש שאין מחלוקת בין הצדדים כי הנתבעת משתתפת בהוצאות החזקת הרכוש המשותף הכללי של הבית. בנסיבות אלה אני סבורה כי הנתבעת צודקת בטענותיה, ואין לחייבה לשאת בהוצאות החזקת הרכוש המשותף של מגדל A. אין בכך כדי לגרוע מחובתה לשאת בהוצאות הרכוש המשותף הכללי" (סעיף 7 לפסק הדין) (ההדגשה שלי, א.ס.).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 116/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

הנה כי כן, הוכרעה באופן פוזיטיבי וברור הפלוגתא שבין הצדדים, על רכיביה העובדתיים (כי המחסן אינו חלק בלתי נפרד מבנין A) ועל רכיביה המשפטיים (כי לאור התנהלות הבית כבית מורכז אין חבות בתשלום לבעלי המחסן ביחס להוצאות להחזקת הרכוש המשותף במגדל A).

ההכרעה היתה חיונית ללב ליבו של הסכסוך בין הצדדים (האם על המבקשות להשתתף בעלויות להחזקת הרכוש המשותף בבנין A) ומפסק הדין נלמד (וגם לא נטען אחרת על ידי המשיבה 1) כי ניתן לה יומה בפני המפקחת קניין ביחס לאותה פלוגתא.

בנסיבות המקרה דנן, הפלוגתא העומדת לבירור זהה לפלוגתא בהליך הקודם – האם על בעלי המחסן להשתתף בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף של בנין A.

כך, בבירור, ביחס לסעד הכספי המבוקש בכתב התביעה.

למעשה, הסעד הכספי המבוקש בהליך דנן זהה לסעד הכספי אשר נתבקש במסגרת ההליך הקודם.

לכאורה, יש בכך להצדיק דחיית התביעה על יסוד הכלל בדבר השתק עילה. אולם, ההליך הקודם בין הצדדים נמחק בהחלטת המפקחת הבכירה קניון (להדיל מדחייתו) ולפיכך אין בפסק דין זה למנוע מהמשיבה 1 לפתוח בהליך חדש, באותה עילה, כנגד המבקשות.

אולם, כאמור, משחל הכלל בדבר השתק פלוגתא, בכל הקשור לקביעה הנדרשת, גם בהליך דנן, בנוגע להיותו או אי היותו של המחסן חלק בלתי נפרד מבנין A, הרי שהתוצאה של פסק דין בהליך הקודם שבין הצדדים חלה גם בהליך דנן.

בהקשר זה יוער כי גם טענת המשיבה 1 כאילו בהליך הקודם לא נדונה טענת הנוהג לפיו מתנהל הבית כ"בית מורכב", אין לה על מה שתסמוך. כבוד המפקחת הבכירה קניון מבססת את פסק דינה, בין היתר, על כך שאין מחלוקת בין הצדדים כי, בפועל, מתנהל הבית כבית מורכב.

ניסתי למצוא טעם לנימוקי התובעת, במסגרת כתב התביעה ובתשובתה לבקשת לסילוק התביעה על הסף, מדוע יש לחייב את המבקשות בתשלום הוצאות החזקת הרכוש המשותף במגדל A, למרות הקביעות הברורות בהליך הקודם, אולם לא מצאתי כל טעם של ממש.

בקשתה של המבקשת להכריז על הבית כבית מורכב, כאשר המחסן מהווה חלק מבנין A, לא תצלח, לאור הפלוגתא שהוכרעה בהליך הקודם. לא ברור מדוע סבורה המשיבה 1 כי ניתן עתה לקבוע שקומת השירות היא חלק בלתי נפרד ממגדל A שעה שנקבע כבר בהליך הקודם כי המחסן (הממוקם בה) אינו כזה.

בנסיבות אלה, לכאורה, הדרך היחידה לחייב את בעלי המחסן בתשלום חלק יחסי מהוצאות הניהול של בנין A, היא לבקש ולראות את הבית כולו כבית אחד (ולא כבית מורכב). אולם, המשיבה 1 טוענת כי יש לראות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 116/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

את הבית כבית מורכב ואף מבקשת הכרזה עליו ככזה. לפיכך, משנקבע כי המחסן אינו חלק אינטגרלי ממגדל A הרי שהוראות סעיף 59(א) לחוק המקרקעין אינן מאפשרות לחייב את בעלי המחסן בתשלום חלק בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף במגדל A.

הדברים האמורים נכונים גם בכל הקשור לסעד ההצהרתי המבוקש.

משנקבע כי המחסן אינו חב בתשלום הוצאות להחזקת הרכוש המשותף בבניין A, הרי, שאין ליתן כל סעד בעניין חבותו בנוגע לרכוש המשותף בקשר כלשהו לבניין A (כפי שמבוקש בסעיף 43 לכתב התביעה).

בכל הקשור לחלקו של המחסן בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף הכללי בבית הרי, שבהתאם לפסק הדין בהליך הקודם, וכפי שגם עולה מכתבי הטענות בהליך דנן, אין מחלוקת כי המבקשות משתתפות בהוצאות אלו.

זאת ועוד. על פי כתב התביעה, הסעד מבוקש "על מנת לחסוך מחלוקות עתידיות". מכתבי הטענות עולה כי כלל אין מחלוקת בין הצדדים בעניין זה וממילא, בהעדר תקנון מוסכם לבית, חלות הוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין בהקשר זה. לפיכך, אין בית משפט נותן סעדים עתידיים תיאורטיים.

אין גם לקבל את טענת המשיבה 1 כי הכללתן של עילות מכח דיני עשיית עושר ולא במשפט (אשר לא נכללו במסגרת ההליך הקודם) מצדיקות קיום דיון בתובענה.

מבלי להיכנס כאן לשאלה האם הפלוגתא הפסוקה שוללת מניה וביה גם את הטענה בדבר עשיית עושר ולא במשפט, הרי שממילא, בהתאם להוראות סעיף 72 לחוק המקרקעין, לא מוסמך המפקח לדון בתביעות שעילתן דיני עשיית עושר ולא במשפט.

הוראות סעיף 72 לחוק המקרקעין קובעות את סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין.

בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 הנ"ל וקבעו כי אין להרחיב את פירושו. כך נקבע בד"נ 20/73 שמע נגד טדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין...מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות".

לחיזוק טיעון זה יש להוסיף כי, הלכה פסוקה היא, שגם עילות המטרד והיפר חובה חקוקה אינן בסמכותו של המפקח (ראה ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 116/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

יוצא מכך כי, משרצה המחוקק להעניק למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בעילה מסוימת, הוא עשה זאת במפורש. מכאן, כאשר עילות אחרות אינן מוגדרות במפורש בחוק המקרקעין, הן אינן בסמכותו של המפקח. כך גם בנוגע לעילות מכח דיני עשיית עושר ולא במשפט.

תקנה 71 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התש"ל-1969 מחילה, אומנם, את תקנות סדר הדין האזרחי, בשינויים המחויבים, על סדרי הדין בפני המפקח, בכל עניין שלא נקבעה לגביו הוראה אחרת בחוק או בתקנות המקרקעין. אולם, אין בכוחו של מחוקק המשנה להעניק למפקח סמכות עניינית שלא ניתנה לו בחוק המקרקעין על ידי המחוקק הראשי.

בכל הקשור לסעד בו מבוקש כי המפקח יכריז על הבית כבית מורכב, בהתאם להוראות סעיף 59(ב) לחוק המקרקעין, הרי שהתובעת, נציגות בנין A, איננה מוסמכת להגיש תביעה זו. בעלי היחידות בבית רשאים להגיש תביעה להכרזה כאמור וכל בעלי הדירות בבית צריכים להיות צד לאותם הליכים.

בע"א (חי') 3828/06 אל דם כחול לבן 2004 בע"מ נ' נציגות הבית המשותף רחק הנביאים 28 חיפה ואח' (פורסם בנבו) פוסק כבוד השופט יצחק כהן כי : "תביעה שמגיש מי מבעלי היחידות בבית המשותף למפקח על רישום המקרקעין, להורות על ניהול נפרד של אגפי הבית המשותף, כמוה כתביעה לכפות על בעלי היחידות האחרים לתקן את תקנון הבית. אם מורה המחוקק, כי בתיקון רצוני של התקנון, באסיפה הכללית של בעלי היחידות בבית המשותף "אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם", הרי מתבקש מכך, שבהליך שמתקיים בפני המפקח על רישום המקרקעין, אין לשנות זכויות של בעלי הדירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים, לפני שניתנה להם הזכות להביע עמדתם. על כן, הנני סבור, כי בדין קבעה כב' המפקחת, שיש לצרף להליך את כל בעלי היחידות בבית המשותף להליך שהוגש מטעם המערערת".

דברים אלו יפים גם לעניינו.

לבד מן האמור הרי, שכאמור, הוכרע, בפלוגתא פסוקה, כי המחסן אינו חלק אינטגרלי ממגדל A. לפיכך, ממילא, לא יכולה המשיבה 1 לקבל את הסעד המבוקש בסעיף 47 לכתב התביעה.

בעת רישום הבית כבית משותף יוסדר נושא חלוקת ההוצאות בתקנון הבית. בינתיים, עד לרישום כאמור, הצדדים מנהלים את הבית בפועל כבית מורכב (ואף ראוי כי ינהלו אותו בצורה זו). לכך תתווסף הפלוגתא הפסוקה כי המחסן אינו חלק אינטגרלי מבנין A. משכך, אושר, למעשה, בהליך הקודם, הנוהג לפיו מתנהל הבית כיום ואין צורך בהכרעה נוספת בענין זה או בסעד ההצהרתי המבוקש. עד לרישום הבית, ההחלטה בהליך הקודם היא המחייבת בכל הקשור לחלקו של המחסן בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף.

יוצא כי ההליך דנן אינו אלא "הטרדה" חוזרת של המבקשות לדון בפלוגתא שהוכרעה. הסעד המבוקש להכרזה על הבית כבית מורכב לא נועד אלא לשרת את המשיבה 1 בניסיונה ל"החיות" מחדש את התביעה לסעד הכספי מהמבקשות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 116/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

אין גם בצירופה של המשיבה 2 להליך כנתבעת נוספת כדי לשנות את תוצאות החלטתי זו. המשיבה 2 לא היתה, והיא איננה, צד לפלוגתא הפסוקה או לסעדים המבוקשים הקשורים למחסן. המשיבה 2 הינה צד להליך בבקשה להכריז על הבית מורכב אולם, משלא צורפו כל בעלי היחידות בבית להליך, ממילא, כאמור, אין להיזקק לו.

לפני סיום אעיר כי, על אף שהמשיבה 1 לא השיבה בתגובתה לטענות המבקשות בנוגע ל"השתק שיפוטי", אינני מקבל את טענת המבקשות כי המשיבה 1 מושתקת מלטעון בהליך דנן כי הבית הינו בית מורכב.

אחד התנאים להפעל הכלל בדבר "השתק שיפוטי" היא הצלחתו של בעל דין בהליך הראשון. כך, אם זכה בעל דין בהליך הראשון, קרי, טענתו נתקבלה (ולאו דווקא זכה במשפט כולו) הרי שיהיה מושתק מלטעון טענה סותרת במסגרת הליך מאוחר. אולם, אם טענתו של בעל דין נדחתה בהליך הראשון, אין מניעה כי הוא יהיה רשאי להעלות טענה סותרת בהליך מאוחר (ר' רע"א 4224/04 בית ששון בע"מ נ' שיכון והשקעות בע"מ (פורסם בנבו)). במקרה דנן דחתה המפקחת הבכירה קניון את טענת המשיבה 1 בהליך הקודם כי הבית אינו בית מורכב ולפיכך אין המשיבה 1 מושתקת בהליך זה לבקשת הכרזתו ככזה.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני מורה על מחיקת התביעה על הסף.

אני מחייב את המשיבה 1 לשלם למבקשות, בגין החזר הוצאות עבור תשלום שכ"ט עו"ד סך של 5,000 ₪ בצירוף מע"מ כחוק ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד למועד התשלום בפועל. בפסיקת ההוצאות התחשבתי בכך שלא הוגש כתב הגנה מטעם המבקשות ולא נתקיים דיון בתובענה.

ניתנה בלישכתי בתאריך ט"ו אלול תש"ע, 25 אוגוסט 2010, בהעדר הצדדים.

המזכירות תשלח העתק ההחלטה לצדדים באמצעות דואר רשום.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
בתל-אביב